

IT-Projekt: Grundlagen und Vertrag

Campus Zug-Rotkreuz
27. Februar 2026





André Henri Kuhn

- Mehrsprachig: Französisch, Deutsch, Italienisch, Englisch
- Betriebswirtschaft FH (SSQEA–SUSPI Ticino)
- Management (MBA State University at Albany)
- Jurisprudenz (BLaw/MLaw Universität Luzern)
- Pädagogik (FHNW-PH Basel: Mittelschul- und Berufsschullehrdiplom Wirtschaft und Recht)
- 30 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Funktionen
- Dozent bei FFHS, HSLU, weitere (als Gastdozent)
- Fast 7 Jahre Jurist bei Die Advokatur Sury AG, Luzern
- Seit 2026 Datenschutzberater beim BA für Polizei fedpol

Agenda für 3 Wochen

Teil 1 (heute) **IT-Projekt: Grundlagen und Vertrag**

- Juristische Herausforderungen beim Vertragsabschluss
- Praktische Hinweise für Verträge bei Projekten

Teil 2 (in einer Woche) **IT-Projekt: Wartungsvertrag**

- Inhalt eines Wartungsvertrags
- Unterscheidung Supportvertrag / SLA

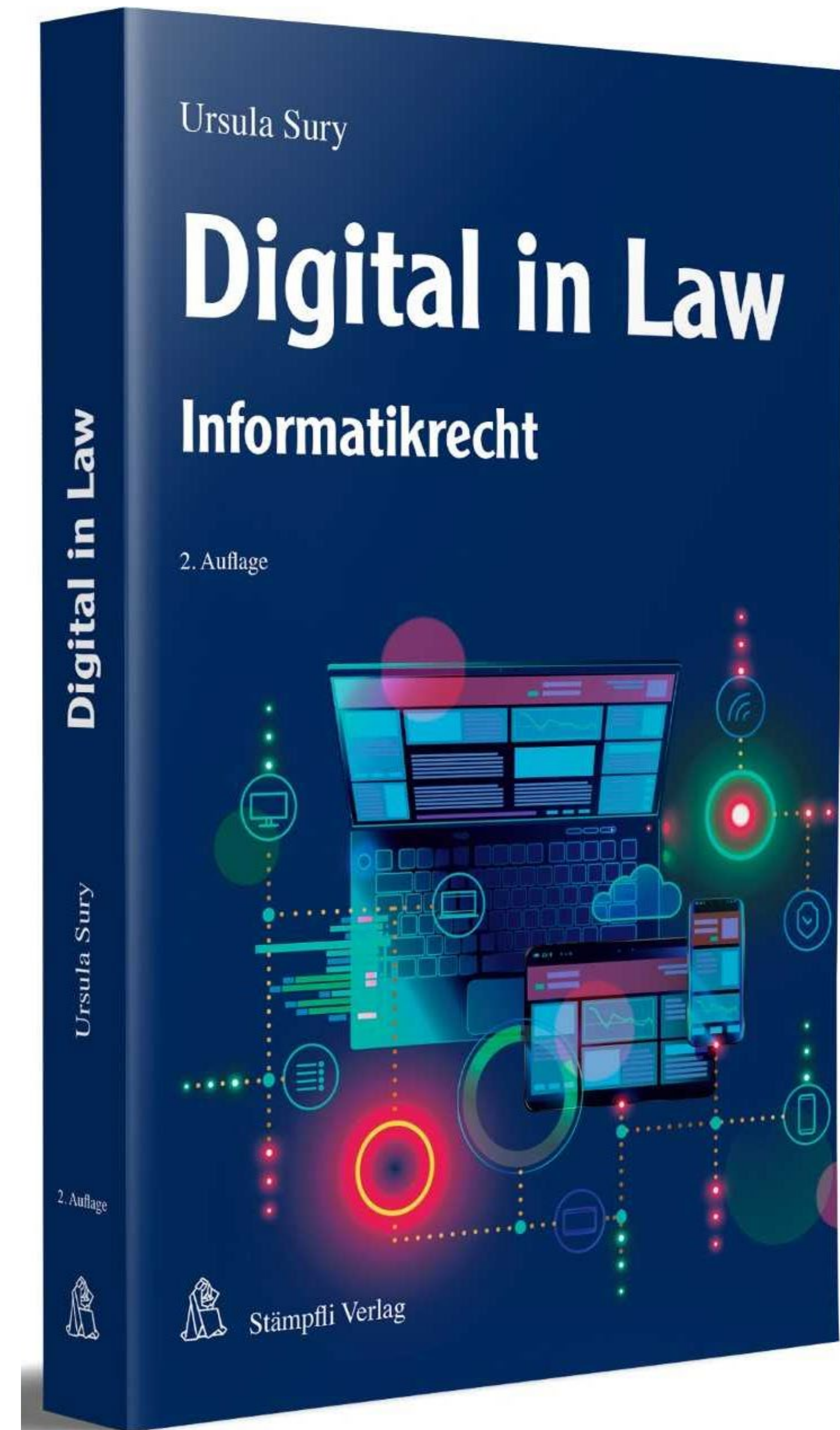
Teil 3 (in zwei Wochen) **Durchsetzung von Rechten**

- Rechte (aus Vertrag oder Vertragsverletzungen) geltend machen

Skript auf Ilias

Auf Ilias finden Sie (überarbeitete Auszüge) aus dem Buch von URSULA SURY, Digital in Law, Informatikrecht, 2. Aufl., Bern 2021, S. 54 ff.

Diese Auszüge begleiten Sie für diese Vorlesung und für die Vorlesung der Folgewoche.



Projekt

Ein Projekt ist ein **einmaliges Vorhaben mit einem bestimmten Ziel**. Um das Ziel zu erreichen, müssen Handlungen geplant und umgesetzt werden. Das Vorhaben hat einen Beginn und ein Ende. Ein weiterer Aspekt, der bei Projekten eine grosse Rolle spielt, ist die Frage nach den zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Zur individuellen Vertiefung:

Das Projekt

<https://www.youtube.com/watch?v=6IX2G0LXk9U> (Projektformen, 6 Min.)

Projektmanagement

<https://www.youtube.com/watch?v=2t4h6t4r0jc> (7 Min.)

Juristische Herausforderungen beim Vertragsabschluss

Wann kommt ein Vertrag zustande?

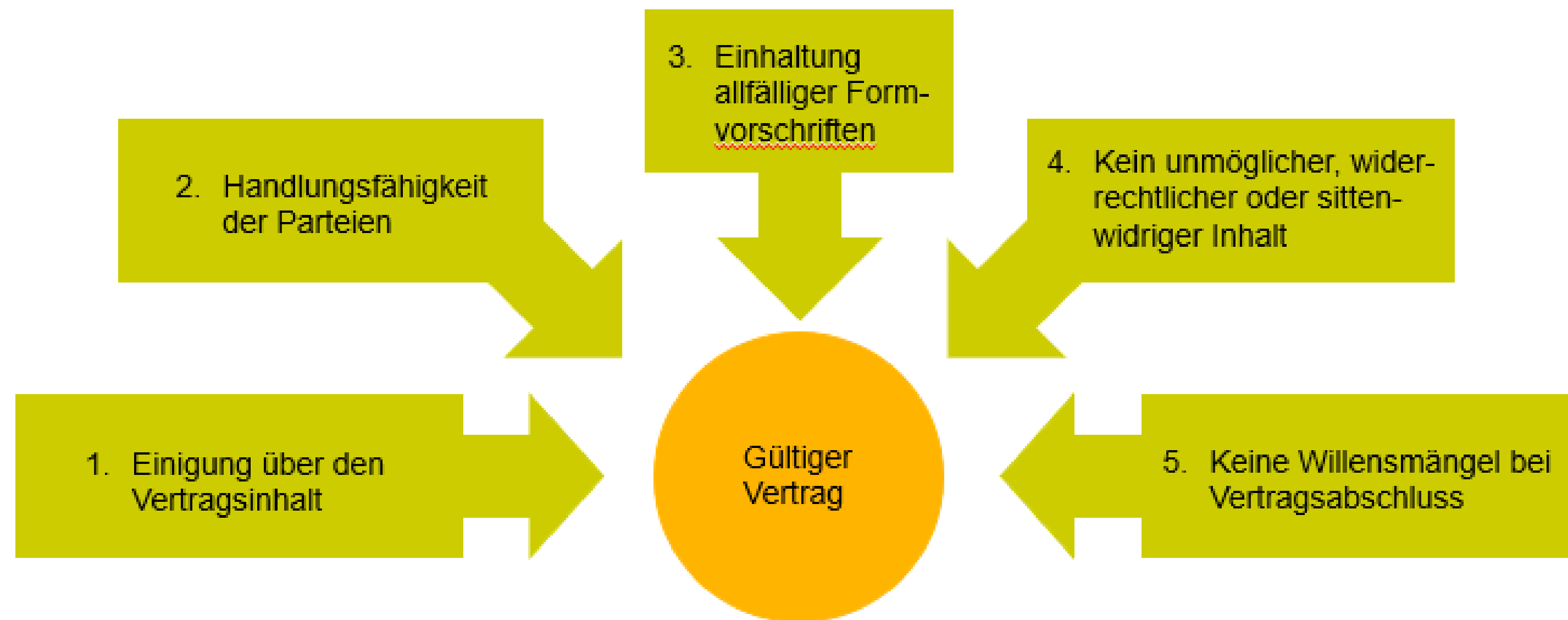
Wann kann ein Vertrag angefochten werden?

Was für Vertragstypen gibt es?

Campus Zug-Rotkreuz

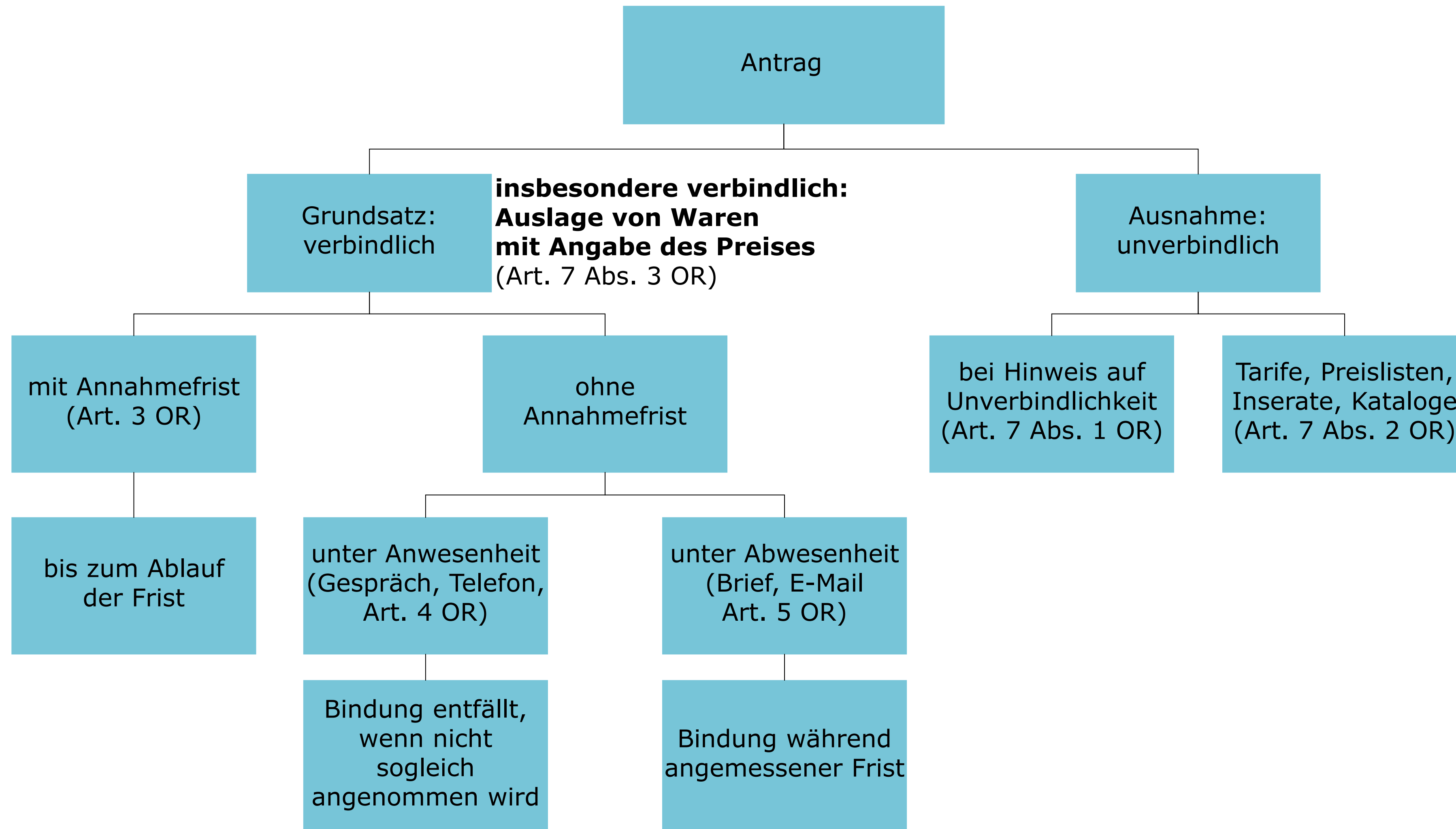
27. Februar 2026

Vertrag - Grundlagen



Grundsatz: Privatautonomie und Vertragsfreiheit

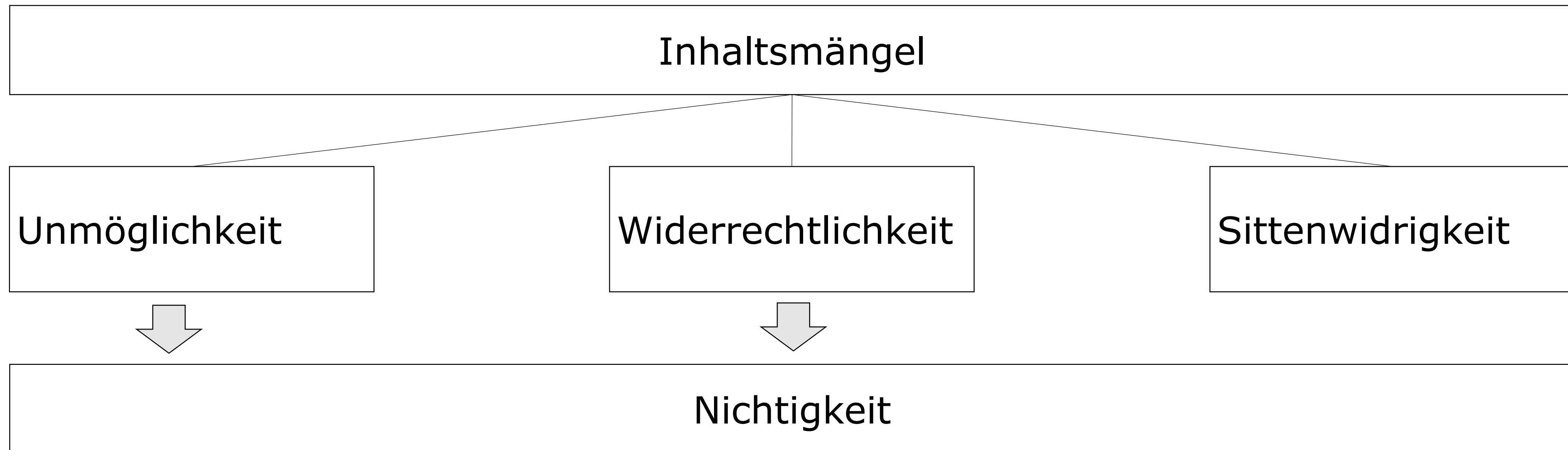
Verbindlichkeit



Vertragsinhalt

Grundsatz: Inhalt eines Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden (Art. 19 Abs. 1 OR)

Schranke der Inhaltsfreiheit: **Nichtigkeit** (Art. 20 OR)



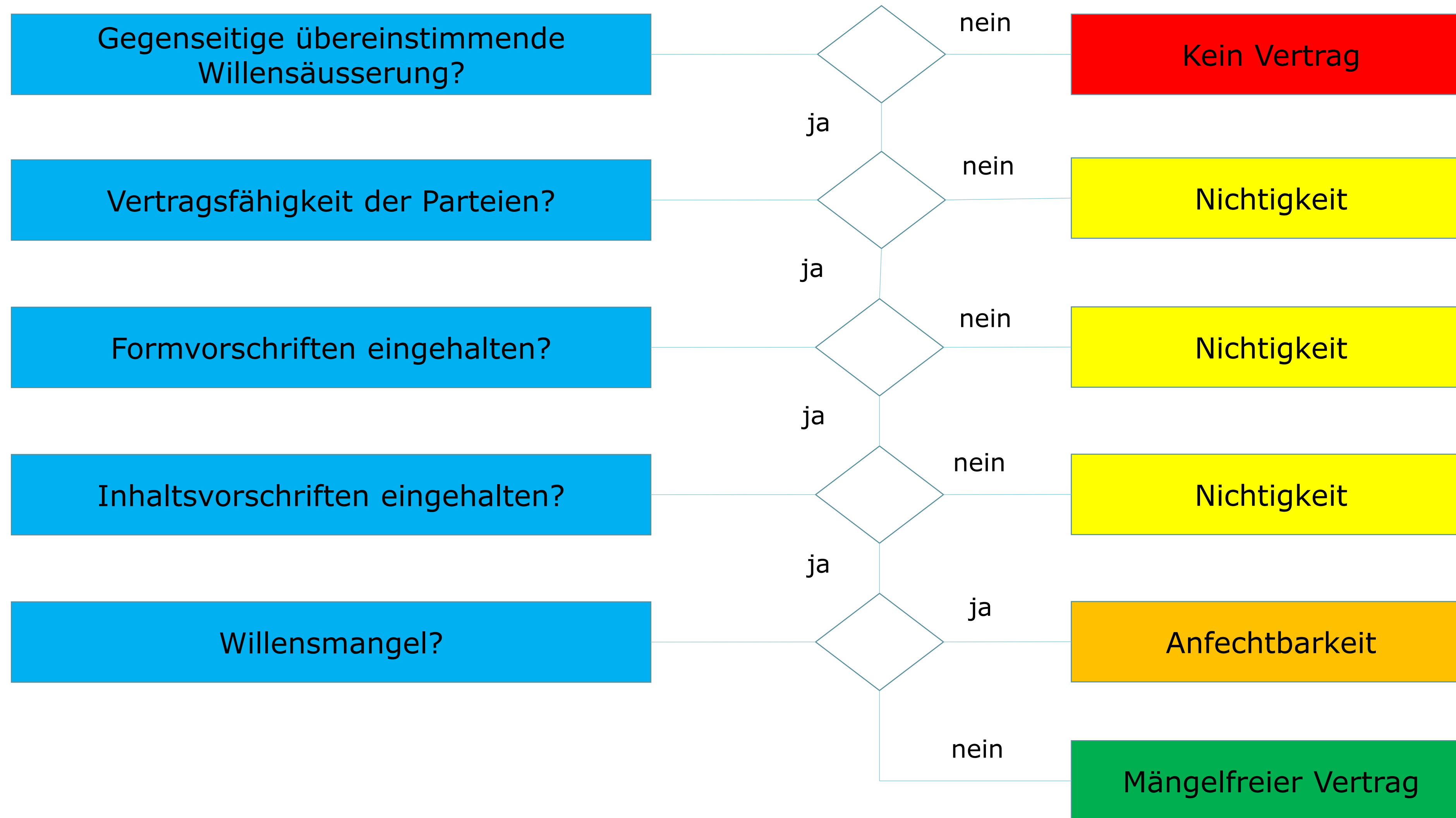
Mängel beim Vertragsabschluss

Bezeichnung	Art.	Erklärung	Beispiele
Wesentlicher Irrtum • Erklärungsirrtum • Grundlagenirrtum • Motivirrtum	Art. 23/24 OR	Eine Vertragspartei erklärt aus Versehen etwas, was sie eigentlich gar nicht will. Die irrende Partei hätte den Vertrag in Kenntnis des Irrtums nicht abgeschlossen. • Ein Vertragspartner gibt eine Erklärung ab, die nicht seinem Willen entspricht. • Irrtum bezieht sich auf Sachverhalt, der nach Treu und Glauben als notwendige Grundlage für Vertrag angesehen werden kann. • Ein blosser Irrtum im Motiv (=Beweggrund) gilt nicht als wesentlicher Irrtum	• A bestellt ein falsches Gerät, weil der die falsche Artikelnr. wählt. • B kauft eine als echt deklarierte Markenuhr, die sich später als Fälschung herausstellt. • C kauft Aktien weil er annimmt, dass die Kurse steigen.

Bezeichnung	Art.	Erklärung	Beispiele
Absichtliche Täuschung	Art. 28 OR	Eine Vertragspartei wird von der anderen Partei durch unwahre Äusserungen oder Verschweigung von Tatsachen zum Vertragsabschluss verleitet.	D verkauft wissentlich einem Kunden einen Unfallswagen als unfallfrei.
Furchterregung/ Drohung	Art. 29/30 OR	Eine Vertragspartei wird von der anderen Partei (oder Drittperson) durch widerrechtliche Androhung einer erheblichen Gefahr zum Vertragsabschluss gedrängt.	E droht F, er werde ihm das Haus anzünden, wenn F den Vertrag nicht abschliesst.
Übervorteilung	Art. 21 OR	Eine Vertragspartei wird von der anderen Partei durch Ausnutzung einer Schwäche zum Vertragsabschluss verleitet → offenes Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung.	G gewährt H, der in Geldnot ist, ein Darlehen zu einem Wucherzins.

Vertrag mit Willensmangel (↑) ist anfechtbar. Falls Vertrag nicht angefochten wird, so gilt er als genehmigt und ist rechtsgültig.

Prüfschema Vertragsentstehung



Repetitionsfragen

Sie finden ein Aufgabenblatt auf Ilias.

Lösen Sie die Aufgaben individuell.

Nach ca. 15 Minuten wird ein Lösungsvorschlag auf Ilias freigeschaltet.

Vergleichen Sie Ihre Lösungen mit dem Lösungsvorschlag.

Offene Fragen klären wir im Präsenzunterricht.

Sie haben für die Bearbeitung der Aufgaben und den Abgleich mit den Lösungsvorschlägen 20 Minuten Zeit.

Danach klären wir offene Fragen im Plenum.

Bekannte Verträge

Objektiv wesentliche Punkte gem. Art. 1 Abs. 1 OR

Vertragsart	Leistung	Gegenleistung
Kauf (184 ff. OR)	Gegenstand (Sache)	Zahlung
Miete (Art. 252 ff. OR)	Nutzung einer (Miet-)Sache	Leistung Mietzins
Gebrauchsleihe (Art. 305 ff. OR)	Leihe einer Sache	Kein Entgelt (i.d.R.)
Darlehen (Art. 312 ff. OR)	Überlassung von Geld	Privat: Kein Zine; Geschäftlich: Zins üblich
Arbeitsvertrag (Art. 319 ff. OR)	Arbeitsleistung	Lohn (i.d.R. Geld)
Werkvertrag (Art. 363 ff. OR)	Erstellen eines (überprüfbaren) Arbeitsresultats	Werklohn (oft fester Betrag)
Einfacher Auftrag (Art. 394 ff. OR)	Verrichten von Geschäften / Diensten	Vergütung falls verabredet oder üblich
Agenturvertrag (Art. 418a ff. OR)	Vermitteln von Geschäften	Provision
Leasing	Überlassung einer Sache zur Nutzung	Leasingraten und Pflicht zum Erhalt des Gegenstandes
Lizenz	Überlassung von geistigem Eigentum	Lizenzgebühr

Vertrag und Arbeitsleistung

Arbeitsvertrag

Arbeitgeber $\leftrightarrow$ Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer **arbeitet** für den Arbeitgeber und erhält dafür **Lohn**.

Auftrag

Auftraggeber $\leftrightarrow$ Beauftragter

Der Beauftragte leistet **Dienste** im **Interesse des Auftraggebers** und erhält, sofern vereinbart oder üblich, ein **Honorar**.

Werkvertrag

Besteller $\leftrightarrow$ Unternehmer

Der Unternehmer erstellt ein **Werk** für den Besteller und erhält dafür den **Werklohn**.

unselbstständig

Der Arbeitnehmer ist in die Arbeitsorganisation des Arbeitgebers eingegliedert und handelt genau nach Weisungen.

selbstständig

Auftragnehmer und Werkunternehmer sind selbstständige Unternehmer und handeln auf eigenes Wissen und Können.

Tätigwerden; kein Erfolg versprochen

Arbeitnehmer und Beauftragter schulden keinen Erfolg ihrer Bemühungen.

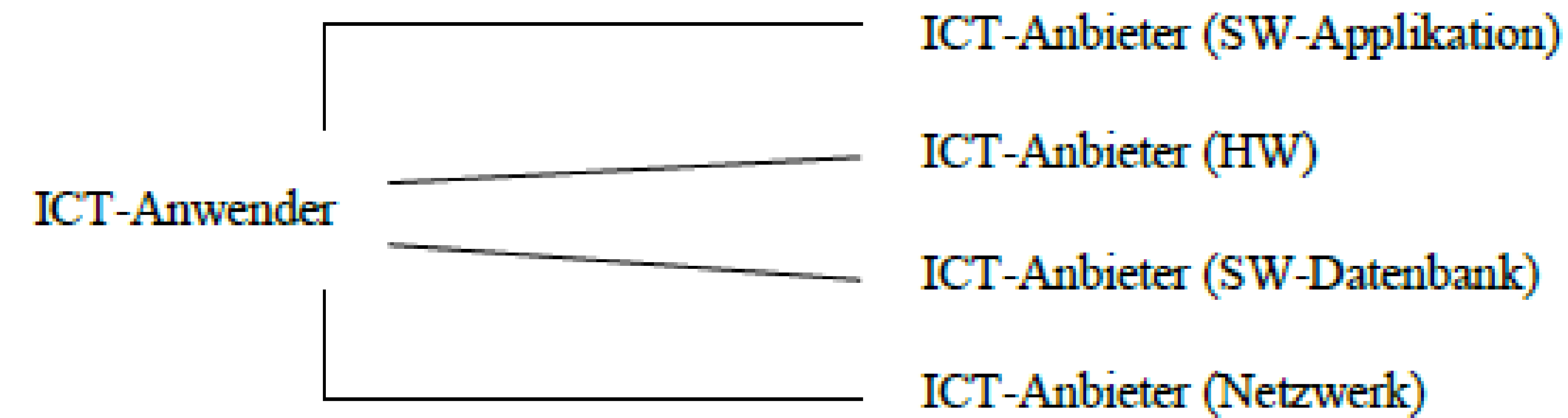
- Der Arbeitnehmer verspricht den Einsatz seiner Arbeitskraft im Dienste des Arbeitgebers.
- Der Beauftragte verspricht, sich um die Erreichung eines bestimmten Ziels zu **bemühen**.

Erfolg (Werk) versprochen

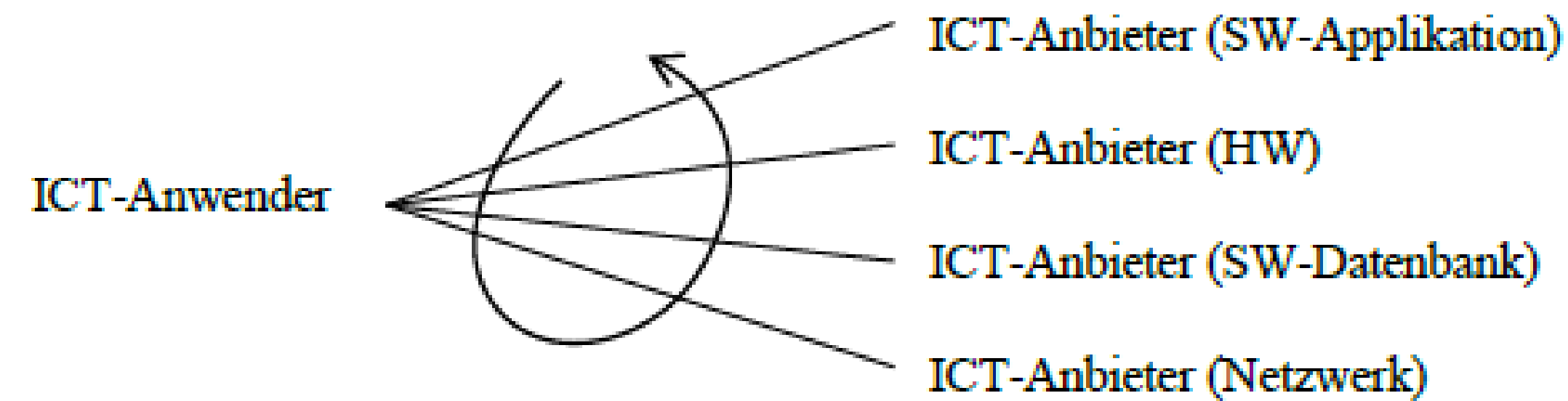
Der Werkunternehmer schuldet das versprochene Werk.

Konstellationen

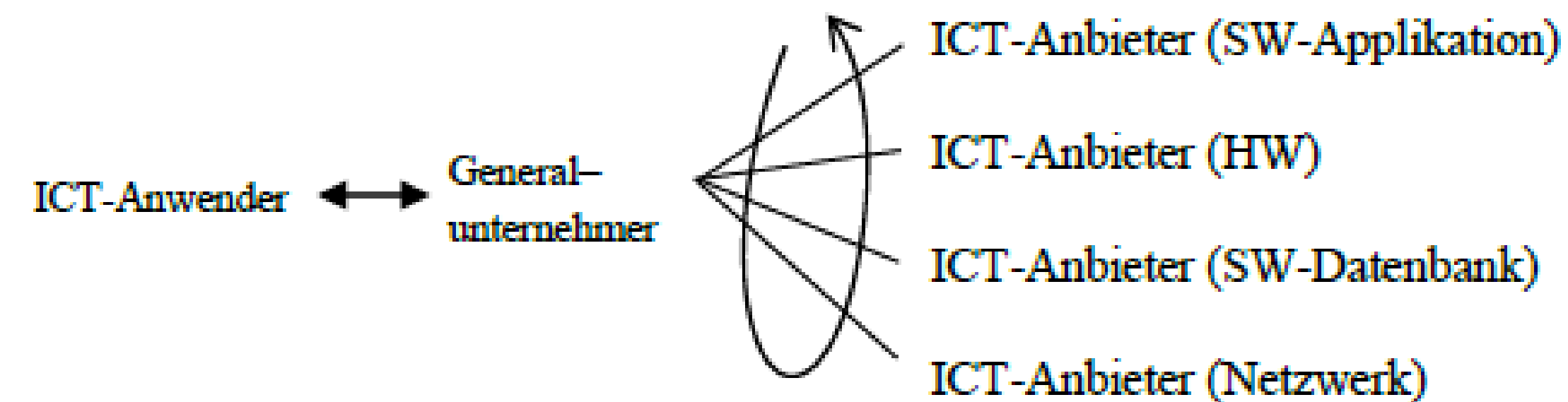
1. Vertrag mit Einzelleister



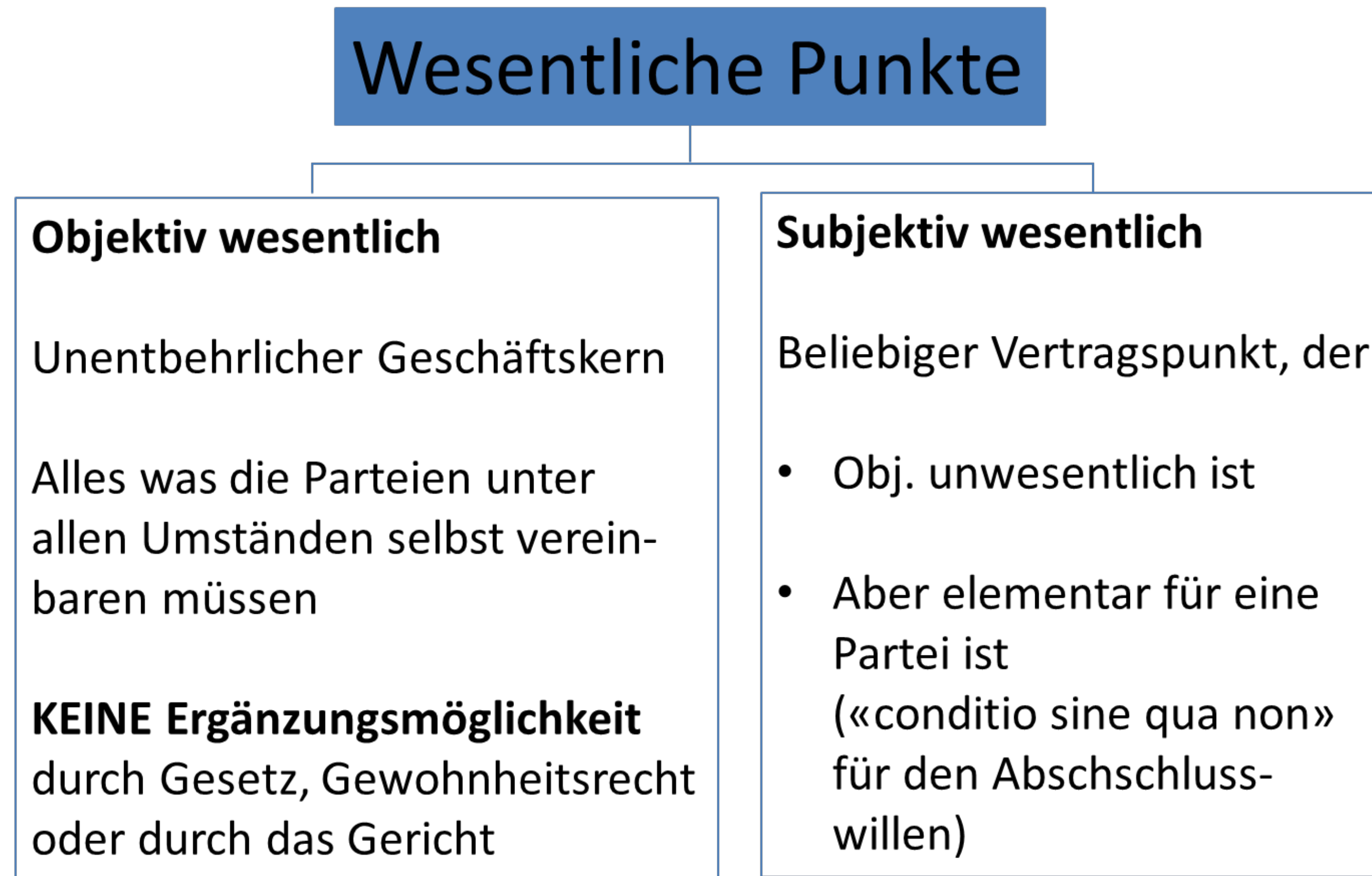
2. Gekoppelte Verträge



3. GU-Vertrag



Wesentliche Vertragspunkte



Beachte auch Art. 2 Abs. 1 OR - Vertragsnebenpunkte

Praktische Hinweise zu Verträgen im Projekt

Wie sollte ein Vertrag bei Projekten aussehen?

Warum sollte ein Vertrag nachweisbar aufgesetzt werden?

Campus Zug-Rotkreuz

27. Februar 2026

Warum Vertrag

- ▶ Vertragsverhandlungen sollten zu einer vertieften Auseinandersetzung der Beteiligten mit dem Projekt führen.
- ▶ **„Alles was anfänglich nicht (aus-)diskutiert wurde, kommt später wieder auf's Tapet - dann allerdings unter anderen Rahmenbedingungen!“**
- ▶ Standardverträge können als Diskussionsgrundlage dienen, müssen aber individuell angepasst werden!
- ▶ „WIN-WIN“-Lösungen suchen! Einseitige Vorteilsmaximierung (z.B. Preis drücken) durch eine Partei führt während des Projektes zu einem „Ausgleich“ durch die andere Partei! (systemische Betrachtung)
- ▶ **IT-Projektverträge begründen i.d.R. einen langen gemeinsamen Weg!** Die Zusammenarbeit endet nicht mit Projektende! Daher sich einen entsprechenden Partner suchen - nicht den günstigsten!
- ▶ **Vorzeitiges Abbrechen des Projektes durch den Kunden kann sehr teuer werden!! (Art. 377 OR)**

Grundsätzlich, wie soll ein Vertrag aussehen?

- ▶ **einfach, klar, verständlich** (z.B. Begriffe definieren, keine Schachtelsätze etc.)
- ▶ **Prozessbezogen** denken - wie läuft nun die gegenseitige Leistungserfüllung genau ab - Schritt für Schritt = **Wer ist wann zu was verpflichtet?** Wie wird die Erfüllung der Pflichten festgestellt/gemessen?
- ▶ IT-Projekte verändern sich während der Projektdauer ständig (z.B. durch Technologiewandel). Wie werden die Änderungen vertragsrechtlich behandelt?
- ▶ **ZWINGEND: Nicht nur an den Beginn, sondern auch an das Ende der Zusammenarbeit denken** (Exit-Klauseln, Mitwirkungspflichten bei Hosting und SaaS!)
- ▶ **Konfliktmanagement...**
- ▶ In der IT findet sich oft die Konstruktion: Rahmenvertrag & „Side-Letter“ (oft auch als „AGB“ und „Auftragsbestätigung“). Alle Bestandteile müssen kongruent sein!

Der typische IT-Vertrag ist ein Innominatvertrag

= keine eigene Regelung im Gesetz (im Gegensatz zu Verträgen in Folie 10, erste 8 Vertragstypen)

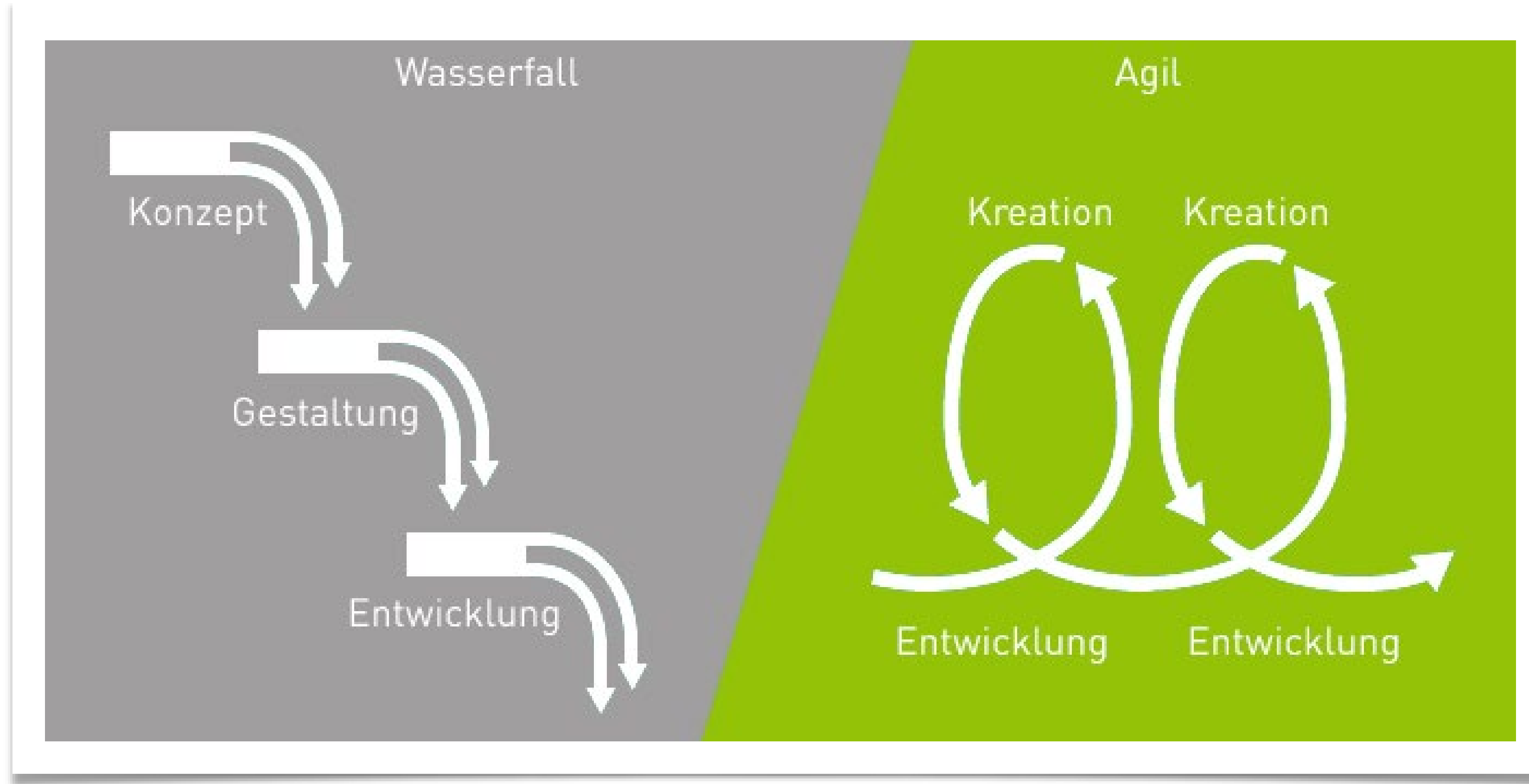
Varianten:

	Beschreibung
Gemischte Verträge	Verschiedene Elemente von gesetzlich geregelten Verträgen werden gemischt
Verträge sui generis	Keine gesetzliche Regelung vorhanden
Zusammengesetzte Verträge	Verschiedene Verträge werden zu einem einheitlichen Vertrag zusammengefügt

Typische Inhalte

Was sind die typischen Inhalt von IT-Verträgen.
Konsultieren Sie die Verträge auf folgendem Link:
<https://www.digitale-verwaltung-schweiz.ch/agb>

IT-Verträge und agile (iterative) Entwicklung



Iterative Software-Entwicklung ist anders...



Kritische Punkte bei Projektverträgen

 Realistische (Teil-)Ziele präzise festlegen
(„MVP“ - Minimal Viable Product“ - „minimal brauchbares Produkt“)

 Mitverantwortung des Kunden festlegen

 Change-Prozesse & deren Kostenfolge umschreiben

 Kommunikation und deren Kommunikationswege festlegen

 Exitstrategien festlegen (möglichst unter Ausschluss von Art. 377 OR...)

 Urheberrechte eindeutig klären

Konzeptvertrag

- Oft Konzepte relevant - Beispiel: Erstellung eines Grob- oder Detailkonzeptes im Hinblick auf die Einführung einer neuen Softwarelösung oder einer App
- fixfertiges Konzept mit konkreten im Voraus definierbaren Inhalten geschuldet ist = werkvertraglichen Charakter
- Wichtig: Lieferobjekte genau definieren:
 - Funktionalitäten, welche im Detailkonzept beschrieben werden müssen,
 - Anforderungen an Umsysteme,
 - Anforderungen an Hardware,
 - Compliance-Anforderungen (z.B. Datenschutzgesetzgebung und der elektronischen Buchhaltung, etc.),
 - Projektorganisation für die Realisierung,
 - Kostenschätzung resp. Kostendach für die Realisierung,
 - Terminplanung für die Realisierung,
 - Regelung der **Urheberrechte** am Detailkonzept.

Realisierungsvertrag

- Typischer Werkvertrag
- Beispiel: Einführung einer neuen Software (z.B. ERP-Lösung)
- Nicht körperliches Werk
- Herausforderungen:
 - Oft erst im Verlaufe der Realisierung Klärung einzelner Punkte möglich
 - Klärung, wie mit Änderungen umzugehen ist, wer wie entscheiden kann
 - Zusammenarbeit
 - Abnahme
 - Zahlungsmodus definieren

Aufgabe

Suchen Sie einen IT-Vertrag auf nächste Woche und bringen diesen mit.

Hochschule Luzern
Campus Zug-Rotkreuz
André Henri Kuhn
Dozent

andrehenri.kuhn@hslu.ch